Як застосувати пільгу військовослужбовця за кредитами

(Інструкція до шаблонів Юрка. Не є індивідуальною юридичною консультацією.)

1. Хто має право

– **Мобілізовані і резервісти:** з дня призову до звільнення, незалежно від місця служби.

– **Контрактники:** з першого дня безпосередньої участі в бойових діях чи заходах з оборони (АТО/ООС або після 24.02.2022). За роз'ясненням Міноборони, на контрактників, які служили лише в тилу, пільга не поширюється.

– **Дружина або чоловік військового:** має право на пільгу і може подати документи сам(-а).

– **Що не списується:** тіло кредиту, тобто гроші, які ви отримали. Пільга стосується процентів, пені і штрафів.

– **Винятки:** кредити на житло, авто і деяке енергообладнання, якщо відсотки компенсує держава чи інша програма. Тут потрібна перевірка договору.

– **Пеня і штрафи під час воєнного стану:** не стягуються з будь-якого позичальника, навіть не військового (п. 18 Прикінцевих та перехідних положень ЦК). Цей аргумент є в усіх шаблонах.

2. Які документи взяти в частині

– Довідка форми 5 про проходження служби. Бажано свіжа, не старше 3 місяців: деякі кредитори цього вимагають.

– Витяг з наказу про зарахування до списків частини, якщо в довідці не вказано вид служби.

– Для контрактників: довідка про участь у бойових діях (форма 12 або додатки 1, 4, 6 до Порядку № 413).

– Копія військового квитка або посвідчення офіцера. Для подружжя: свідоцтво про шлюб.

– Усе це видає кадровий орган вашої частини. У заяві кредитору командування не фігурує.

3. Як заповнити

– На місці ліній ____ впишіть свої дані. Синій курсив у дужках — підказки. Перед відправленням видаліть їх разом з дужками і рамку на початку.

– Номер і дату договору, назву кредитора беріть з договору, особистого кабінету, SMS чи листа з вимогою.

– Дата, з якої діє пільга: дата призову (мобілізовані) або перший день участі в бойових діях (контракт).

4. Як надіслати

– **Найнадійніше:** цінний лист з описом вкладення на юридичну адресу кредитора. Збережіть чек і опис.

– **Швидше:** на офіційний e-mail кредитора з його сайту, з підписаною заявою і сканами документів. Збережіть лист у «Надісланих».

– Якщо кредитор вимагає свою форму: заповніть її теж, але нашу заяву надішліть окремо. Закон не ставить пільгу в залежність від форми, і ваша заява — доказ, що кредитора повідомлено.

– Кредиторів кілька — заява кожному окремо.

5. Як зупинити дзвінки вам і рідним

– Військовослужбовець належить до захищеної категорії споживачів (п. 6-2 розд. IV Закону «Про споживче кредитування»). Після повідомлення кредитори і колектори не мають права за власною ініціативою зв’язуватися ні з вами, ні з вашими рідними до кінця воєнного стану і ще 90 днів.

– Потрібна довідка за формою додатка 2 до цього Закону: підписує командир частини або керівник ТЦК, з гербовою печаткою. Беріть у кадровому органі частини.

– Надішліть «Повідомлення про захищену категорію» кожному кредитору і колектору через канал зв’язку з їхнього сайту і дублюйте листом. Кредитор має сам повідомити своїх колекторів.

– Повідомлення зупиняє дзвінки, але не списує борг: заяву про пільгу надсилайте окремо.

6. Якщо кредит на дружині (чоловікові)

– Пільга поширюється і на дружину (чоловіка) військовослужбовця. Використовуйте «Заяву члена сім’ї»: до неї додаються свідоцтво про шлюб і довідки про службу чоловіка (дружини).

7. Що далі

– Відповідь — у строк за Законом «Про звернення громадян», зазвичай до 30 днів.

– Кредитор погодився: перевірте новий розрахунок. Проценти, пеня і штрафи з дати пільги мають зникнути, а сплачене за цей час — піти в тіло кредиту.

– Відмовив або мовчить: надішліть звернення до НБУ (шаблон у пакеті) з копією вашої заяви і доказом відправлення.

– Борг продали колектору: спершу вимога до колектора (шаблон у пакеті). Новий кредитор має ті самі права, що й первісний, і не більше.

– Прийшов позов: строк на відзив — в ухвалі суду, зазвичай 15 днів. Не пропустіть його.

8. Коли краще одразу до юриста

– Позов уже в суді, відкрито виконавче провадження або арештовано рахунки.

– Кредиторів більше двох-трьох, або борг перепродавали кілька разів.

– Ви вже звільнились зі служби: чи діє пільга після звільнення, суди вирішують по-різному.

– Кредит на житло чи авто.

(Юрко: askyurko.com.ua · Telegram @askyurko_bot)